



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile

nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **40121/2021** promossa da:

Parte_1 (C.F. **P.IVA_1**), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
a dall'a Pasetto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
legale in Verona, via Della Valverde, n. 87, come da procura in atti

ATTORE

contro

Controparte_1 (C.F. **P.IVA_2**), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Bruno Guglielmo Franzini ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Milano, via Leone Pancaldo, n. 9, come da
procura in atti

Controparte_2 (C.F. **C.F._1**), rappresentato e difeso dall'avv.
Mario Giovanni Bottazzoli e dall'avv. Mariachiara Brunetti ed elettivamente domiciliato il loro studio
legale in Milano, viale Monza, n. 156, come da procura in atti

CONVENUTI

Conclusioni

Le parti, all'udienza del 7.9.2023, hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati
telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con ricorso depositato il 12 ottobre 2021 e successivamente notificato unitamente al
decreto di fissazione di udienza in data 26 novembre 2021, **Parte_1** conveniva dinanzi al
Tribunale di Milano **Controparte_1** e l'Avv. Huberto M. Germani per sentire
accogliere nei loro c : «1) Per i titoli di cui alle premesse, condannare
Controparte_1 e l'avv. **Controparte_2** a corrispondere ad **Parte_1** l'importo

complessivo di € 26.462,19 oltre interessi legali dalla domanda al saldo. 2) Spese di lite oltre rimborso forfettario e accessori rifuse».

Parte ricorrente allegava e deduceva: Errecidue sub-conduceva un immobile facente parte del [...] **Org_1**, Corso Martiri della Liberazione n. 119/123, immobile adibito a negozio ed e mobili ed arredi a marchio **Org_2** "commercializzati dalla Società; che, in particolare, nel 2014, a seguito di reiterati nubifr commerciali della **CP_1**, subivano copiose infiltrazioni d'acqua che danneggiavano controsoffitti, pavimenti, mobili e complementi di arredo; che il 07/07/15 Errecidue depositava ricorso *ex art. 696 bis c.p.c.* per accertare le cause delle infiltrazioni, l'entità dei danni, i necessari ripristini ed esperire il tentativo di conciliazione; che, concluso il procedimento e accertata la responsabilità del **Org_1**, Errecidue notificava atto di citazione all'Ente di gestione chiedendo il risarcimento dei danni; che con atto di transazione del 14/07/17, il condominio e la società **CP_1** definivano il sinistro a fronte della corresponsione dell'importo di € 27.146,00; che, tre mesi dopo la transazione, **CP_1** notificava nuovo atto di citazione, stavolta nei confronti di **Parte_1** Compagnia con età aveva contratto Polizza Incendio Rischi Industriali n. 66114926 sulla base degli stessi fatti e formulando le medesime richieste economiche; che il contenzioso veniva radicato presso il Tribunale di Pavia e la causa si definiva con sentenza che condannava **Parte_1** a corrispondere, per gli stessi titoli posti a fondamento della precedente iniziativa, l'importo di € 868,39 e a rifondere le spese legali liquidate in € 593,8 per spese ed € 6.394,00 per compensi direttamente al difensore dichiaratosi antistatario; che **Pt_1**, in esecuzione della sentenza, corrispondeva quindi totali € 26.462,19; che **Parte_1** e lo scrivente avvocato, il 02/09/19 inviava al **Organizzazione_1** e alla sua Compagnia di Assicurazione, **Pt_2** [...] una PEC con cui chiedeva il rimborso del danno per incendio e portò corrisposto a **CP_1** e ciò ai sensi dell'art. 1916 c.c.; che, dunque, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia n. 317 del 20 febbraio 2019, aveva corrisposto una somma complessiva di € 26.462,19 nell'ambito dell'indennizzo per un danno di cui la stessa avrebbe già percepito il risarcimento da altro soggetto (il [...] **Org_1**); che, tuttavia, il Condominio rispondeva alla **Parte_1** (e **Parte_2** confermava) che non vi era luogo a procedere avendo a sua volta, per lo stesso sinistro, corrisposto a **CP_1** l'importo di cui alla transazione che trasmetteva a riprova dell'obiezione; che, preso atto dello storico, **Parte_1** inviava PEC ad **CP_1** e al suo legale, chiedendo il rimborso dell'importo di cui alla transazione che stante l'inconveniente tentativo, **Parte_1** invitava l'avv. **CP_2** e **CP_1** alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita a cui gli invitati si erano sottoposti; che il 30/06/20 si teneva il primo ed unico incontro che terminava con esito negativo; che dunque **CP_1** ha ottenuto per due volte la stessa somma, così indebitamente arricchendosi e, pertanto, **Pt_1** a il diritto di ripetere quanto corrisposto a **CP_1** *ex art. 2033 c.c.*; che, inoltre, sussiste la responsabilità aquiliana dell'avv. Huberto M. che la violazione del codice deontologico possa configurare una condotta illecita da cui consegue, in caso di danno, un obbligo risarcitorio ai sensi dell'art. 2043 c.c..

Si costituiva in giudizio in data 11.02.2022 **Controparte_1**, la quale, in via preliminare, sollevava eccezione di giudicato e conseguente inammissibilità della domanda non essendo stata impugnata la sentenza con i mezzi ordinari di impugnazione; nel merito deduceva l'infondatezza della pretesa chiedendo il rigetto integrale della domanda formulata in quanto, in particolare, **CP_1** provvedeva immediatamente ad attivare la polizza "incendio rischi industriali" denunciando il sinistro ad **Pt_1** la quale, in data 3 luglio 2014, effettuava un sopralluogo e, in data 22 ottobre 2014, quantificava il danno di **CP_1** in € 0,00, ritenendo che «i danni d'acqua riscontrati non sono riconducibili a rotture accidentali di tubazioni» e che «tali danni non rientrano nella garanzia della polizza "acqua condotta»; che, dunque, tenuto conto della posizione assunta da **Pt_1**, la Società promuoveva

nei confronti del **Org_1** un accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite secondo quanto previsto dall'art. 696 *bis* c.p.c. depositando in data 7 luglio 2015 il relativo ricorso dinanzi al Tribunale di Lecco; che della pendenza di tale procedimento di istruzione preventiva **CP_1** dava comunque notizia ad **Pt_1** per il tramite dell'Avv. Huberto M. Germani come da i corrispondenza del 9-10 d 2015 tra il predetto ed **Pt_1**; che a partire dal giorno successivo al deposito della relazione peritale e sino al mese di luglio 2016 nel negozio sub-condotto da **CP_1** si verificano ulteriori allagamenti che causavano altri gravi danni alla Società; che in data 14 settembre 2016 **CP_1** per il tramite dei propri legali, richiedeva al Tribunale di Lecco che l'accertamento tecnico preventivo R.G. n. 1786/2015 già esperito venisse integrato per ricomprendere anche ogni opportuna valutazione in merito agli ultimi accadimenti ed ai pregiudizi occorsi alla Società in conseguenza di essi ma tale richiesta non trovava accoglimento; che dell'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo **CP_1** dava notizia ad **Pt_1**, ancora per il tramite dell'Avv. **CP_2** che, contestualmente, chiese la *presenza assicuratrice per procedere senza ulteriori indugi, ai sensi di polizza, alla liquidazione del sinistro in oggetto*; che, a fronte della rinnovata ed ingiustificata assenza di fattivo riscontro, **CP_1** decideva di promuovere, per economia delle attività processuali, un'ordinaria causa nei confronti del **Organizzazione_1** sempre dinanzi al Tribunale di Lecco, sulla base delle risultanze dell'istruttoria data 14 luglio 2017, **CP_1** ed il **Organizzazione_1** addivenivano ad un accordo formalizzato nell'atto di *concordato* e sotto *cautele*, all'art. 1, prevede che «il **Organizzazione_1** in persona dell'amministratrice pro tempore sig.ra **Parte_3** corrisponde a **Controparte_1** in persona del Liquidatore sig. **Persona_1** *incomprendente* *la* **Ventisettemilacentoquarantasei/00**) a integrale definizione di ogni pretesa vantata da **CP_1** nei confronti del **Org_1** e della sua Compagnia assicuratrice **Parte_4** in relazione i f *atti* alla citata causa, nonché a tutti gli eventi di allagamenti e infiltrazioni d'acqua verificatesi nel corso della sublocazione a **CP_1** dei locali siti nel **Organizzazione_1** corso Martiri»; che, quindi, a fronte di danni che sulle perizie a mani di **CP_1** potevano essere complessivamente quantificati in € 115.318,23 – di cui solo € 36.574,46 r *imputabili* nni materiali conseguenti agli allagamenti ed alle infiltrazioni del 2014 – la Società definiva transattivamente con il **Org_1** ogni sua pretesa; che, essendo stata risarcita solo parzialmente e, sostanzialmente, non *era* stata ristorata per i danni patiti a fronte degli allagamenti del 2014 cui la Società riteneva tenuta al risarcimento **Pt_1**, in data 23 giugno 2017, **CP_1** aveva quindi promosso procedura di mediazione dinanzi al *organismo* di conciliazione presso la Camera di Commercio di Pavia nel tentativo di addivenire finalmente anche ad una bonaria definizione della annosa questione con la compagnia assicuratrice che, tuttavia, dava esito negativo; che quindi ad **CP_1** non rimaneva dunque altra possibilità che citare in giudizio **Pt_1** così come effettiva *causa* atto promuovendo la causa dinanzi al Tribunale di Pavia inca *ndato* al n. R.G. 5942/2017; che nel corso di tale procedimento **Pt_1** ammetteva di essere a conoscenza del fatto che il **Organizzazione_1** avesse aperto un sinistro presso la propria compagnia assicuratrice **Parte_2** di essere a conoscenza dell'accertamento tecnico preventivo promosso da **CP_1** del Condominio ed affermava che la responsabilità dei danni patiti dalla Società chiaramente ascrivibile in via esclusiva al **Organizzazione_1** ex artt. 2043 e 2051 c.c. senza tuttavia chiamarlo in giudizio; che, a seguito *del* **Pt_1** non promuoveva alcuna azione impugnatoria nei confronti della sentenza; che, in ogni caso, non vi è alcuna prova che **CP_1** abbia riscosso due volte qualsivoglia risarcimento e che, infine, la sentenza citata *ex* comunque successiva al momento in cui **CP_1** ha promosso l'azione nei confronti di **Pt_1** – è una pronuncia delle Sezioni Unite del Supremo *tribunale* legio a cui era stata rimessa la decisione o al fine di risolvere il contrasto di giurisprudenza sulla questione.

Si costituiva in giudizio in data 15.02.2022 altresì l'avv. Huberto M. Germani, il quale preliminarmente eccepiva l'improcedibilità/inammissibilità della domanda tenuto conto dell'efficacia di giudicato della sentenza e della mancata attivazione dei mezzi di impugnazione da parte della compagnia ricorrente e ciò in quanto, in particolare, la sentenza del Tribunale di Pavia, pubblicata in data 20/02/2019, non è mai stata notificata ad **Parte_1** ai fini della decorrenza del termine breve per proporre appello, che avrebbe quindi potuto essere proposto fino alla data del 20/09/2019 e che, invece, **Parte_1** aveva appreso dell'atto di transazione in data 02.09.2023 come da lettera inviata da **Parte_1** al **Org_1**; nel merito chiedeva il rigetto integrale delle domande formulate **nti** che: in primo luogo "**Parte_1** già prima della causa promossa nei suoi confronti avanti al Tribunale di Pavia, sapeva perfettamente della relativa richiesta di risarcimento al **Org_1** dei danni subiti da **Controparte_1** in occasione dei sinistri verificatisi nel 2014, oggetto di ATP, che il Condominio aveva aperto il relativo sinistro presso la propria Compagnia Reale Mutua"; che in particolare "la transazione "tombale" con il **Org_1** riguardava quindi tutti i seguenti sinistri non temporalmente di competenza della polizza **Pt_1** : - i sinistri antecedenti al 2014; - n. 3 sinistri verificatisi in data 04-05/06/2014, in data 24/06/2014; - n. 1 sinistro verificatosi in data 09-10/08/2014; - il rimborso delle relative spese sostenute per la CTU avanti al Tribunale di Lodi pari a Euro 3.108,07=; - il rimborso parziale delle spese legali della causa di merito; - n. 5 sinistri verificatisi in data 30/04/2016, in data 08/06/2016, in data 16/06/2016, in data 12/07/2016, e in data 23/07/2016; - n. 1 sinistro verificatosi in data 21/08/2016; per una quantificazione di complessivi Euro 100.738,65= a titolo di danni documentati"; che, dunque, la transazione intercorsa tra **Controparte_1** e il Condominio sarebbe differente (sia come numero di sinistri, che come risarcimenti subiti) rispetto all'oggetto della causa promossa da **Controparte_1** nei confronti di **Parte_1** avanti al Tribunale di Pavia per i soli sinistri avvenuti in ogni caso, "dal **Org_1** na norma deontologica, per la natura della stessa, non potrebbe comunque derivare una condotta illecita e conseguente obbligo risarcitorio ai sensi degli artt. 2043 e segg. c.c., in ogni caso quanto avversamente sostenuto è privo di fondamento: l'Avv. **CP_2** ha fatto tutto quello che doveva fare applicando "alla lettera" proprio il dettato dell'art. 50, co.6 NCF". In rito eccepiva l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 702 bis c.p.c..

All'udienza di prima comparizione celebrata in data 22.02.2022, previo accoglimento dell'istanza di rimessione in termini formulata dal resistente **CP_2** il giudice riservava la decisione. Con Ordinanza in pari data, a scioglimento della riserva assunta, veniva disposta la conversione del rito da sommario di cognizione in ordinario di cognizione e veniva fissata udienza ex art. 183 c.p.c. per il giorno 19.04.2022; a quest'ultima udienza venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e la causa veniva rinviata al 26.10.2022 per l'esame delle istanze istruttorie. A quest'ultima udienza, celebrata nelle forme della c.d. trattazione scritta, respinte le istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 18.05.2023, poi rinviata ex officio all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 7.9.2023 per i motivi di cui al decreto del 31.01.2023.

All'udienza di precisazione delle conclusioni, verificato il deposito delle rispettive note scritte, la causa veniva trattenuta per la decisione e venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

2. Preliminarmente con riguardo alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, devono ribadirsi le motivazioni di cui all'Ordinanza del 26.10.2022 che qui devono intendersi integralmente richiamate.

3. Quanto alla domanda formulata nei confronti di **Controparte_1** deve rilevarsi quanto segue.

3.1. Parte attrice deduce nel ricorso introduttivo di avere “il diritto di ripetere quanto corrisposto a CP_1 ex art. 2033 c.c.” pur deducendo sostanzialmente un ingiustificato arricchimento (ex art. 2041 società convenuta che avrebbe – nella prospettazione di Parte_1 – ottenuto la somma pretesa a titolo risarcitorio sia dal Condominio che dalla compagnia Parte_1 per i medesimi titoli.

Preliminarmente tale domanda deve essere riqualficata come azione di ingiustificato arricchimento dal momento che il pagamento effettuato da Parte_1 alla società Controparte_1 era dovuto in forza di una sentenza emessa dal Tribunale di Pavia n. 317 del 20 febbraio 2019, passata in giudicato in data 20.09.2019.

Ed infatti la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. è fattispecie normativa in forza della quale “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”.

Nella specie non si ravvisa la natura “indebita” del pagamento effettuato dalla Parte_1 che ha pagato alla Controparte_1 in forza della sentenza emessa dal Tribunale di del 20 febbraio 2019, passata in giudicato in data 20.09.2019. Diversamente, dopo avere conosciuto il contenuto dell'atto di transazione *de quo*, Parte_1 ha ritenuto che la società Controparte_1 si fosse arricchita senza giusta causa cagionando ad Parte_1 una diminuzione patrimoniale.

Ciò posto, tale domanda deve dichiararsi inammissibile in quanto tale azione è sussidiaria ex art. 2042 c.c. e parte ricorrente non ha esperito i rimedi previsti dall'ordinamento a tutela del diritto.

Ed infatti parte attrice ben avrebbe potuto, in primo luogo, esperire il rimedio impugnatorio ordinario dal momento che risulta in atti che già in data 4.9.2019 parte attrice fosse venuta a conoscenza dell'atto di transazione (v. doc. 15, fasc. att.) e il termine decadenziale per l'impugnazione scadeva il successivo 20.09.2019.

In ogni caso Parte_1 avrebbe potuto impugnare la sentenza del Tribunale di Pavia azionando il rimedio di impugnazione straordinaria della revocazione ex art. 396 c.p.c. da leggersi in combinato disposto con l'art. 395, n. 3 c.p.c. deducendo la scoperta dell'atto di transazione non prodotto nel giudizio dalla Controparte_1

Ne consegue che la domanda deve dichiararsi inammissibile.

3.2. Quanto, invece, alla domanda formulata ex art. 2043 c.c. nei confronti dell'avv. Huberto M. Germani, la stessa deve ritenersi infondata per i motivi di seguito espressi.

3.2.1. Quanto alla struttura dell'illecito aquiliano, giova preliminarmente rilevare quanto segue.

Mentre ai fini della sanzione penale si imputa al reo il fatto-reato (il cui elemento materiale è appunto costituito da condotta, nesso causale ed evento naturalistico), ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno e non il fatto in quanto tale. È pur tuttavia sempre necessario che vi sia un "fatto" affinché sorga la responsabilità civile, giacché l'imputazione del danno presuppone l'esistenza degli elementi strutturali di cui all'art. 2043 c.c.. Pertanto, la nozione di "danno" rileva sotto due profili diversi: sia come evento lesivo, sia come insieme di conseguenze risarcibili; il primo retto dalla c.d. causalità materiale, mentre il secondo dalla causalità c.d. giuridica. Il danno oggetto dell'obbligazione risarcitoria aquiliana è quindi, esclusivamente, il danno-conseguenza del fatto lesivo (di cui è un elemento l'evento lesivo): se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria. Ne consegue che esistono due momenti diversi del giudizio aquiliano: la costruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità “strutturale” (secondo le

regole della causalità materiale di cui agli artt. 40 e 41 c.p. ove il danno rileva solo come evento lesivo) e la determinazione dell'intero danno cagionato, che costituisce l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria. In questo secondo passaggio dell'accertamento della causalità, occorre fare applicazione della regola di cui all'art. 1223 c.c. (come richiamato dall'art. 2056 c.c.), per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite "che siano conseguenza immediata e diretta" del fatto lesivo (cd. causalità giuridica), così da delimitare, con l'individuazione delle singole conseguenze dannose, i confini di una (già accertata) responsabilità risarcitoria (cfr. Cass. civ., sezioni unite, n. 576 del 2008).

3.2.2. Declinando i predetti principi al caso di specie, deve ritenersi che non sussistono i presupposti dell'illecito aquiliano invocato dal momento che parte attrice non ha provato né la natura illecita dei fatti che avrebbe posto in essere il convenuto avvocato, né tanto meno il profilo colposo o doloso del comportamento medesimo.

Ed infatti, in primo luogo, parte ricorrente deduce che l'avv. **CP_2** avrebbe violato l'art. 50 comma 6 CNF sulla asserzione che l'avvocato "nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, dovrebbe indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto". Nella specie, come replicato dal predetto, nessun "provvedimento" è stato taciuto dal difensore della **Controparte_1** in quanto l'accordo raggiunto dalla società con il condominio si innestava nell'ambito che si è concluso con Ordinanza emessa ex art. 309 c.p.c. per mancata comparizione delle parti.

In ogni caso, nel merito, non può ritenersi provata la natura illecita del comportamento posto in essere dall'avv. **CP_2** che, nel giudizio dinanzi al Tribunale di Pavia, ha difeso la sua cliente **Controparte_1** la domanda contrattuale in forza della polizza assicurativa stipulata da quest'ultima con la compagnia **Parte_1** **Controparte_1** in quella sede, ha formulato la predetta domanda contrattuale notificata il 15.05.2017, dunque in un momento in cui, come evidenziato da parte convenuta in atti, l'orientamento giurisprudenziale in relazione alla cumulabilità dell'indennizzo e del risarcimento non era univocamente nel senso del divieto di cumulo (cfr. *ex multis* Cass. civ. 15282/2005). Le sezioni unite richiamate dall' **Parte_1** (sentenza n. 12565 del 22.05.2018) a sostegno dell'operatività nella specie della *compensatio damni* ammissibile, infatti, del maggio 2018 e sono intervenute, per l'appunto, in ragione di un contrasto giurisprudenziale circa la cumulabilità dell'indennizzo e del risarcimento. Ne consegue che nell'esercizio del più ampio diritto di difesa il predetto avvocato **CP_2** aveva tentato di far valere il diritto della propria cliente al ristoro dell'indennizzo assicurativo.

Infine deve comunque evidenziarsi che la mancata proposizione dell'impugnazione straordinaria nei termini di cui si è detto *supra* elide ogni eventuale e possibile nesso eziologico tra la condotta dell'avv. **CP_2** il pregiudizio lamentato dalla compagnia **Parte_1** laddove la mancata impugnazione del comportamento colposo idoneo a determinare il danno lesivo dovendosi verosimilmente ritenere che la proposizione dell'impugnazione straordinaria avrebbe potuto consentire ad **Pt_1** [...] di far valere le proprie pretese restitutorie.

3.2.3. La domanda risarcitoria formulata da parte attrice nei confronti di **CP_2** [...] deve essere integralmente rigettata.

4. Quanto alla domanda di condanna dell'attrice per lite temeraria proposta dai convenuti, non si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., essendo a tal fine necessario che l'istante deduca e dimostri – ciò che nel caso di specie non è accaduto - la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della

consapevolezza o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (v. da ultimo, Cass., 15 aprile 2013, n. 9080; Cass. civ. 30.06.2010 n. 15629).

5. Quanto alle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza e devono essere liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore dunque, nella specie, alla sola fase decisoria), come in dispositivo, considerato il valore della causa, le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'attività difensiva effettivamente espletata, tenuto conto della nota spese depositata da *Controparte_1* ex art. 75 disp. att. c.p.c. in data 29.11.2023 e da distrarsi in favore dell'avv. di ques *Marco Bruno Guglielmo Franzini*, come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni ulteriore istanza, difesa, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

- dichiara inammissibile la domanda formulata da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* [...];
- rigetta la domanda formulata da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_2*
- rigetta la domanda formulata da *Controparte_2* e da *Controparte_1* ex art. 96 c.p.c.;
- condanna *Parte_1* a rifondere le spese di lite a favore di parte convenuta *Controparte_1* che si liquidano in **Euro 5.750,00**, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore dell'avv. *Marco Bruno Guglielmo Franzini* come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
- condanna *Parte_1* a rifondere le spese di lite a favore di parte convenuta *CP_2* [...] he si liquidano in **Euro 5.750,00**, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Milano, 27 dicembre 2023

Il Giudice
dott. Annamaria Salerno